

<제11장 노동조합.제5절 사용자의 편의제공>

I. 시설

1. 의의

- 사용자의 편의제공이란 사용자가 노동조합의 원활한 활동을 지원하기 위하여 자금, 시설, 시간 등을 제공하는 행위를 의미한다. 이는 노동조합의 자주적 운영과 단결력 강화에 기여하는 순기능이 있으나, 과도한 편의제공은 노동조합의 독립성을 훼손하는 지배·개입의 문제가 발생할 수 있다.

2. 법적 근거

(1) 부당노동행위 규정

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`) 제81조 제1항 제4호 본문은 사용자가 노동조합의 운영비를 원조하는 행위를 부당노동행위로 규정하여 금지한다. 이는 노동조합의 자주성을 보호하기 위함이다.

(2) 편의제공의 예외

- 노조법 제81조 제1항 제4호 단서는 다음과 같은 행위에 대해서는 예외적으로 편의제공을 허용한다. ① 근로자 후생자금 또는 경제상의 불행 기타 재해의 방지와 구제 등을 위한 기금의 기부. ② 최소한의 규모의 노동조합 사무소의 제공. ③ 근로시간면제(Time-Off)에 해당하는 근로자에 대한 임금 지급.

II. 노조전임제도

1. 의의

- 노조전임자란 근로계약상의 본래 업무를 중단하고 노동조합의 업무만을 전적으로 담당하는 자를 의미한다.

2. 법적 근거

- 노조법 제24조는 근로자는 단체협약으로 정하거나 사용자의 동의를 얻어 전임자가 될 수 있다고 규정하며, 원칙적으로 전임자에 대한 임금 지급을 금지한다(유급 전임 금지의 원칙).

3. 법적 지위

(1) 근로계약 관계

- 노조전임자는 사용자에게 근로를 제공하지 않는 대신 노동조합에 전념하는 자이므로, 원칙적으로 사용자에게 근로계약상의 주된 의무(노무제공의 의무)는 정지된 상태로 본다. 다만, 신분상 근로자 지위는 유지된다.

(2) 임금 지급 금지

- 사용자가 노조전임자에게 임금을 지급하는 것은 노조법 제81조 제1항 제4호가 금지하는 부당노동행위에 해당한다.

4. 노동조합업무 중의 재해

- 노동조합의 업무를 전임하게 된 것이 사용자의 승낙에 의한 것이라면 이러한 전임자가 담당하는 노동조합 업무는 회사의 노무관리업무와 밀접한 관련을 가지는 것으로서 사용자가 본래의 업무 대신에 이를 담당하도록 하는 것이어서 그 자체를 바로 회사의 업무로 볼 수 있고, 그 업무에 기인하여 발생한 재해는 산업재해보상보험법상 소정의 업무상 재해에 해당한다.

5. 노조전임과 복직권

(1) 복직권의 인정

- 노조전임 기간이 종료되거나 해제된 경우, 노조전임자는 원칙적으로 종전의 근로계약 관계에 따라 사용자에게 복직을 요구할 수 있는 권리를 가진다.

(2) 사용자의 복직 의무

- 사용자는 정당한 이유 없이 노조전임자의 복직을 거부하거나 불이익한 처우를 해서는 안 된다.

6. 노조전임과 고용보험[징수법 제13조 제2항 단서 후문]

- 고용보험 및 산업재해 보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률(`징수법`) 제13조 제2항 단서 후문에 따라, 그 기간에 지급받는 보수의 총액에 실업급여의 보험료율을 곱한 금액을 부담하여야 한다.

III. 조합사무소의 제공

1. 최소한의 규모의 조합사무소의 제공[노조법 제81조 제1항 제4호 단서]

(1) 제공의 허용

- 노조법 제81조 제1항 제4호 단서는 사용자가 최소한의 규모의 노동조합 사무소를 제공하는 것을 부당노동행위의 예외로 인정한다.

(2) 최소한의 규모

- 판례는 사무소의 제공이 노동조합의 자주성을 침해할 정도로 과도한 수준에 이르지 않고, 노동조합의 활동에 필수적이라고 인정되는 범위 내에서만 허용된다고 본다.

2. 편의제공의 중단

- 사용자가 단체협약 등에 근거하여 조합사무소 등 편의를 제공하던 중, 노동조합이 법을 위반하거나 단협을 위반하는 등 정당한 사유가 있는 경우, 사용자는 신의성실의 원칙에 따라 제공을 중단할 수 있다.

IV. 조합비공제제도

1. 의의

- 조합비공제(체크 오프, Check-Off) 제도란 사용자가 근로자의 임금에서 노동조합비를 일괄적으로 공제하여 노동조합에 전달하는 제도를 의미한다.

2. 법적 근거

- 조합비 공제는 원칙적으로 사용자의 경비 원조에 해당할 소지가 있으나, 노조법 제81조 제1항 제4호 단서에 따라 근로자 본인의 동의와 단체협약 등의 근거가 있는 경우 예외적으로 허용된다. 이는 노동조합의 재정 확보와 운영의 편의를 도모하기 위함이다.

3. 조합원 개인의 동의 여부

- 조합비 공제를 위해서는 단체협약에 근거가 있어야 함은 물론, 개별 조합원의 명시적 또는 묵시적인 동의가 있어야 한다. 개별 조합원의 동의 없이 임금에서 조합비를 공제하는 것은 임금 전액불 지급 원칙에 위배될 소지가 있다.

4. 조합비를 납부하지 아니한 경우

(1) 단결력 저해

- 조합비 납부 의무는 조합원의 핵심적 의무이다. 조합비를 납부하지 않는 것은 노동조합의 재정적 기반을 훼손하고 단결력을 저해하는 행위로 간주될 수 있다.

(2) 징계 및 제명

- 규약에 따라 조합비를 일정 기간 납부하지 아니한 조합원에 대해서는 조합원 자격이 정지되거나 제명 등 징계를 할 수 있다.

V. 결론

- 사용자의 편의제공은 원칙적으로 노조 자주성 침해 방지를 위해 부당노동행위로 금지되나, 최소한의 규모의 사무소 제공 및 근로시간면제 임금 지급 등 예외적 사항만 허용된다. 노조전임자는 사용자로부터 임금 지급을 받을 수 없으며, 그 복직권은 보호되나 고용보험 관계는 정지된다. 조합비 공제는 단체협약과 개별 조합원의 동의를 전제로 하여 합법적인 편의제공으로 인정된다.